УДК 341.24
DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.96.57

МІЖНАРОДНІ УГОДИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ

Звєрєва К.С.,
доктор філософії з міжнародного права,
старший викладач кафедри міжнародного,
цивільного та комерційного права
Державного торговельно-економічного університету
ORSID: 0000-0003-2539-7035
e-mail: zvereva.kateryna@gmail.com

Звєрєва К.С. Міжнародні угоди, які не мають обов'язкової юридичної сили.

У статті здійснено комплексне теоретико-практичне дослідження правової природи, специфічних особливостей та місця в системі міжнародного права угод, які не мають обов'язкової юридичної сили (інструментів «м'якого права»). Актуальність теми зумовлена стрімким зростанням у міжнародній практиці кількості декларацій, меморандумів та домовленостей про наміри. Вони формально не підпадають під дію механізмів міжнародно-правової відповідальності, що викликає широкі дискусії щодо способів забезпечення їх ефективності без юридичного примусу.

Проаналізовано критерії відмежування неформальних угод від класичних договорів згідно з Віденською конвенцією 1969 р.. Ключовою ознакою є намір сторін не створювати саме юридично зобов'язуючих прав та обов'язків. На практиці це яскраво відображається у специфічній лексиці (використання м'яких формулювань на кшталт «мають намір» замість імперативних «зобов'язуються»), відсутності вимог щодо внутрішньодержавної ратифікації та особливому контексті укладення. Задля систематизації явища запропоновано власну класифікацію необов'язкових угод: за кількістю сторін, за рівнем укладання та за ступенем нормативності.

Особлива увага приділяється питанню об'єктивізації намірів сторін під час укладання міжнародних документів. Звертаючись до практики Міжнародного суду ООН, зокрема знакової справи «Катар проти Бахрейну» (1994 р.), проілюстровано, що юридичну природу документа визначає не його назва, а фактичний об'єктивний зміст. Якщо держави прагнуть зберегти виключно політико-декларативний характер домовленості, вони повинні прямо і недвозначно закріпити це у тексті, інакше виникає реальний ризик визнання документа юридично обов'язковим.

Досліджено ключові фактори популярності «м'якого права»: надзвичайна гнучкість, оперативність підписання, уникнення надмірної юридизації, конфіденційність і можливість безболісного виходу в разі зміни обставин. Водночас гостро висвітлено критичні недоліки, головним з яких є відсутність дієвих механізмів примусу. Як болючий приклад детально проаналізовано Будапештський меморандум 1994 р.. Доведено, що повна відсутність юридичної сили, жодних механізмів санкцій та пізня реєстрація в ООН (лише у 2014 році) призвели до його цілковитої неефективності в умовах збройної агресії проти України, продемонструвавши катастрофічні наслідки застосування необов'язкових форм для вирішення фундаментальних безпекових питань.

Попри відсутність прямої юридичної дії, стаття доводить, що необов'язкові угоди перебувають у своєрідному «присмерковому» становищі та не є цілком поза правовим полем. Вони спираються на загальний принцип добросовісності, механізми репутаційної відповідальності, слугують погодженим тлумаченням до чинних договорів та стають підґрунтям для формування нових міжнародно-правових звичаїв.

Ключові слова: міжнародні угоди; *soft law;* м'яке право; необов'язкова юридична сила; політичні зобов'язання; меморандум про взаєморозуміння; декларація; міжнародне право; звичаєве міжнародне право; Будапештський меморандум.

Zvierieva K.S. International agreements that do not have binding legal force.

The article examines the legal nature, specific features and systemic place in international law of agreements that do not have binding legal force (soft law instruments). The relevance of the topic is

due to the rapid growth in international practice of declarations, memoranda and agreements of intent that are formally not subject to the mechanisms of international legal responsibility, giving rise to extensive scholarly debate on ways to ensure their effectiveness without legal coercion. The criteria for distinguishing informal agreements from classical treaties under the 1969 Vienna Convention are analysed. The key feature is the intention of the parties not to create legally binding rights and obligations, which in practice is reflected in specific vocabulary (the use of soft formulations such as «intend» or «will endeavour» rather than the obligatory «shall» or «commit»), the absence of domestic ratification requirements and the particular context of their conclusion. To systematise the phenomenon, an original classification of non-binding agreements is proposed: by the number of parties, by the level of conclusion, and by the degree of normativity.

Particular attention is paid to ascertaining the true intention of the parties when concluding international documents. With reference to the practice of the International Court of Justice – in particular the landmark case Qatar v. Bahrain (1994) – it is demonstrated that the legal nature of a document is determined not by its title but by its objective content. Where states seek to preserve the political-declarative nature of an agreement, they must state this directly and unambiguously in the text; otherwise a real risk arises of the document being recognised as legally binding.

The key factors underlying the popularity of soft law are examined: flexibility, speed of conclusion, avoidance of excessive juridification, confidentiality and the possibility of withdrawal in the event of changed circumstances. At the same time, critical shortcomings are identified, the most significant of which is the absence of effective enforcement mechanisms. As a paradigmatic example, the Budapest Memorandum of 1994 is analysed in detail. It is argued that the absence of binding force, the lack of sanctions mechanisms and its belated registration with the UN Secretariat (only in 2014, twenty years after signature) led to its complete ineffectiveness in the face of armed aggression against Ukraine, demonstrating the catastrophic consequences of using non-binding forms for fundamental security commitments.

Despite the absence of direct legal effect, the article establishes that non-binding agreements occupy what Schachter termed a «twilight existence» and are not entirely outside the legal field. They operate under the general principle of good faith and reputational accountability, serve as agreed interpretations of existing treaties, and may form the basis for the emergence of new rules of customary international law.

Key words: international agreements; soft law; non-binding legal force; political commitments; memorandum of understanding; declaration; international law; customary international law; Budapest Memorandum.

Постановка проблеми. За останні десятиліття в міжнародній практиці спостерігається зростання числа домовленостей, які укладаються між державами у спрощеній формі без створення юридично обов'язкових зобов'язань. Явище таких «необов'язкових» міжнародних угод викликає дискусії, адже їхня правова природа та наслідки залишаються не до кінця визначеними в доктрині міжнародного права. Іншими словами, міжнародні відносини наповнюються різноманітними деклараціями, меморандумами, домовленостями про наміри тощо, які формально не підпадають під дію механізмів відповідальності, притаманних класичним міжнародним договорам. Відсутність обов'язкової юридичної сили таких угод ставить проблему: яким чином забезпечити дотримання домовленостей та їхню ефективність без юридичного примусу? Також постає питання про місце цих інструментів у системі джерел міжнародного права та про межі їх використання. Отже, актуальність теми зумовлена необхідністю теоретичного осмислення та вироблення практичних підходів до нестандартних форм міждержавних домовленостей, що не створюють прямих юридичних зобов'язань.

Метою статті є визначення особливостей міжнародних угод, які не мають обов'язкової юридичної сили, та з'ясування їхнього місця і значення в сучасному міжнародному праві, враховуючи існуючі доктринальні підходи і практику застосування.

Стан опрацювання. Проблематика необов'язкових міжнародних угод (інструментів «м'якого права») привертала увагу як зарубіжних, так і вітчизняних правників. Зокрема, питання правової природи і ролі таких домовленостей розглядали у своїх працях відомі західні дослідники – О. Шахтер, Х. Чінкін, Я. Клабберс та інші, які аналізували феномен «м'якого права» у міжнародному праві. Водночас у науковій літературі пострадянських країн цю тему досліджували такі вчені, як

І. Лукашук, М. Буроменьский, В. Денисов, О. Задорожній та інші, приділяючи увагу співвідношенню політико-моральних зобов'язань держав із традиційними джерелами права. Попри значний інтерес дослідників, єдності поглядів щодо сутності та правового статусу «необов'язкових» угод досі немає – одні автори підкреслюють їх позитивну роль у розвитку міжнародних норм, тоді як інші критично оцінюють «м'яке право» як таке, що підриває усталені підвалини договірного права.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. [1], «договір» означає міжнародну угоду, укладену в письмовій формі і регульовану міжнародним правом [2]. Таким чином, ключова ознака класичного міжнародного договору – це намір сторін створити саме юридично обов'язкові права і обов'язки, підпорядковані нормам міжнародного права. Натомість існують численні домовленості декларативного характеру, які навмисно укладаються без наміру підпорядковувати їх режиму міжнародно-правової регламентації. У науковій і дипломатичній практиці такі домовленості часто називають «неформальними угодами», «політичними зобов'язаннями» або ж відносять до категорії «м'якого права». По суті, йдеться про письмово зафіксовані договори про наміри, меморандуми, декларації, комюніке, керівні принципи тощо, які не створюють прямих юридичних обов'язків для їхніх учасників. Наприклад, меморандум про взаєморозуміння у міжнародному праві розглядається радше як декларація про наміри, а не як договір у класичному розумінні [3]. Він фіксує узгоджені позиції чи плани дій сторін, проте сторони не розглядають такі домовленості як юридично зобов'язуючі.

Варто підкреслити, що за формою багато необов'язкових угод мало чим відрізняються від звичайних договорів – вони також оформлені письмово, можуть містити преамбулу, статті, підписи уповноважених представників тощо. Вирішальним є намір сторін: якщо у тексті прямо зазначено, що документ не створює юридичних прав і обов'язків або не підлягає ратифікації, то він розцінюється як політико-декларативна домовленість, а не як договір. У практиці держав виробився ряд критеріїв для відмежування необов'язкових угод від договорів: зміст і формулювання документа, контекст укладення, наявність або відсутність положень про юридичну силу, процедура схвалення тощо [5]. Зокрема, лексика документа часто є показником – у політичних меморандумах уникають слів «зобов'язуються», «повинні» (shall, must), натомість вживають м'якші формули на кшталт «домовилися прагнути», «мають намір» (intend, will) тощо. Крім того, необов'язкові домовленості зазвичай не потребують проходження внутрішньодержавних ратифікаційних процедур, що саме по собі свідчить про їхній особливий статус [3]. Так, українське законодавство розрізняє міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надається парламентом, і інші міжнародні документи, що не створюють юридичних зобов'язань держави.

Зокрема, у роз'ясненні Міністерства фінансів України щодо Меморандуму з МВФ зазначено, що цей документ «не є міжнародним договором України в розумінні Закону і Віденської конвенції 1969 р.», відтак Меморандум не підлягає ратифікації Верховною Радою України і не є частиною законодавства України. Так, на національному рівні меморандуми чи інші угоди про наміри трактуються лише як політичні зобов'язання уряду, а не як нормативно-правові акти.

Необов'язкові міжнародні угоди набули поширення в різних сферах міжнародних відносин. Типовим прикладом є декларації – односторонні або спільні заяви, що проголошують принципи чи наміри сторін. Класичний випадок – Загальна декларація прав людини 1948 р. [5], ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН: цей документ не має обов'язкової сили договору, однак містить важливі політико-моральні зобов'язання держав. Інший різновид – багатосторонні програмні документи (плани дій, програми), як-от Порядок денний на XXI століття (Agenda 21) [7], прийнятий на Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро 1992 р. – вони також носять рекомендаційний характер і не породжують прямих обов'язків. Меморандуми про взаєморозуміння (MoU) стали дуже популярними у двосторонній та багатосторонній дипломатії. Наприклад, Гельсінський заключний акт 1975 р. між державами ОБСЄ є по суті політичним меморандумом: він зафіксував домовленості з важливих питань без оформлення у вигляді договору (держави навмисно не надали йому юридично обов'язкової сили, щоб уникнути ратифікацій і можливих юридичних наслідків порушення). Отже, держави нерідко обирають форму декларації чи меморандуму саме тоді, коли хочуть зафіксувати політичну домовленість з важливого питання, але не готові або не бажають створювати саме юридичний договір.

Відповідно значна кількість способів вираження міжнародних домовленостей, що не мають обов'язкової юридичної сили, зумовлює необхідність у їх класифікації. На нашу думку, доречно

виокремити наступні критерії: (1) за кількістю сторін (меморандуми про взаєморозуміння, що укладаються між двома державами або урядами чи відомствами, та багатосторонні декларації и програмні документи за участю трьох чи більше сторін); (2) за рівнем укладання (тут виділяємо міждержавні угоди, які підписуютья главами держав або від їх імені; міжурядові; міжвідомчі); та (3) за ступенем нормативності (від угод з мінімальною нормативною роллю через меморандуми про взаєморозуміння та спільні плани дій до документів з детально визначеними зобов'язаннями, механізмами моніторингу, яким умисно не надається юридично обов'язковий статус).

Доктринальний аналіз за формальними ознаками, хоча і є цінним, проте не вичерпним. Ключовим, на нашу думку, є власне намір сторін створити юридично обов'язкові відносини. Важливою є справа «Катар проти Бахрейну» (Qatar v. Bahrain, 1994), яку вирішував Міжнародний суд ООН [8]. В 1990 р. міністри закордонних справ Катару, Бахрейну та Саудівської Аравії підписали так звані «Дохійські протоколи» – документ, складений у форматі протоколу міністерської зустрічі, а не договору. Бахрейн стверджував, що цей документ є лише процедурною фіксацією переговорів і не породжує юридично обов'язкових зобов'язань, відповідно не створює юридично значимі зобов'язання для держав і виключно спільного звернення сторін до Міжнародного Суду ООН. Катар, навпаки, наполягав, що документ має чіткі взаємні зобов'язання і вважав, що має право на одностороннє звернення.

В результаті Суд постановив, що якщо міністр закордонних справ підписав текст, який фіксує прийняті урядом зобов'язання, він не може згодом стверджувати, що мав намір підписати лише «заяву про політичне порозуміння». Суд має спиратися виключно на фактичні умови документа як на вираження спільного наміру сторін, незалежно від прихованих мотивів кожної з них. Згідно з нормами Віденської конвенції про право міжнародних договорів, міжнародні угоди можуть укладатися в будь-якій формі. На наш погляд дана справа є важливою для науки права і для розвитку доктрини тлумачення договорів, зокрема через наявні у ній окремі думки, проте це вона не є предметом нашого дослідження. Цей прецедент має принципове значення для розуміння природи необов'язкових угод: він підтверджує, що юридичну природу документа визначає не його назва і не зовнішнє оформлення, а зміст і воля сторін. Звідси випливає важливий практичний висновок – держави, що прагнуть зберегти необов'язковий характер домовленості, мають прямо і недвозначно це закріпити у тексті. За відсутності застереження про неюридичний характер документа ризик визнання його обов'язковим залишається реальним.

Поширення «м'якого права» у міжнародних відносинах зумовлене низкою факторів. Перш за все, такі домовленості забезпечують значно більшу гнучкість порівняно з договорами. Їх можна відносно швидко узгодити і підписати на високому рівні без тривалої процедури ратифікації в парламентах або без необхідності внесення змін до національного законодавства. Наприклад, на відміну від міждержавного договору, меморандум часто достатньо схвалити на рівні уряду чи навіть окремого відомства, що прискорює процес і дозволяє оперативно зафіксувати домовленості [3]. Держави також цінують можливість уникнути надмірної юридизації відносин там, де ситуація динамічна або результати співпраці непередбачувані. Необов'язковий характер угоди означає, що у разі зміни обставин сторони зможуть вийти з домовленості або переглянути її без юридичних санкцій і політичних втрат. Це особливо привабливо у чутливих сферах – наприклад, у галузі безпеки, де країни не завжди готові брати на себе жорсткі договірні обов'язки, або в інноваційних сферах (кібербезпека, кліматичні технології тощо), де невизначеність висока. Як вказує М. Мяндвер, гнучка і неформальна природа MoU робить їх привабливими для встановлення контактів і окреслення загальних напрямів співпраці, особливо коли укладення повноцінного договору видається передчасним або надто складним [9, с. 8–9]. Більше того, відсутність юридично зобов'язуючого характеру часто сама по собі розглядається сторонами як перевага – така домовленість носить «джентльменський» характер, ґрунтується на довірі та добрій волі, що психологічно полегшує її укладення. Деякі дослідники прямо вказують, що головним мотивом вибору «м'якого права» є бажання уникнути потенційної відповідальності за невиконання зобов'язань, залишивши собі простір для маневру [9, с. 8–9].

Ще одним чинником популярності політично-зобов'язуючих угод є конфіденційність та гнучкість у формулюваннях. На відміну від більшості ратифікованих договорів, тексти меморандумів можуть не публікуватися офіційно, якщо сторони про це домовились. Це дає можливість включати до них чутливі положення або уникати внутрішньополітичної критики, яка неминуче супроводжує ратифікацію міжнародних договорів в парламенті. Гнучкі формулювання ж дозволяють

сторонам досягти компромісу там, де в юридичному тексті виникли б розбіжності. Наприклад, у декларативних документах часто свідомо залишають певну нечіткість або дипломатичні вислови, щоб кожна зі сторін могла інтерпретувати їх без втрати обличчя. Цей підхід полегшує укладення угоди, хоча й може призводити до різного трактування згодом.

Для окреслення актуальності цього дослідження, варто зазначити, що у новітній історії України особливого значення набув Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний у Будапешті 5 грудня 1994 р. (Будапештський меморандум). За цим документом США, Велика Британія та Росія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. наша держава ж зобов'язувалась ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу, втративши становище третього за величиною ядерного арсеналу в світі. [4]

Процесуально Будапештський меморандум не був оформлений як міжнародний договір: він не проходив ратифікацію у США (де його кваліфікували як «political commitment», а не «treaty») і не був зареєстрований як договір у Секретаріаті ООН у порядку, передбаченому ст. 102 Статуту ООН. Гарантії, закріплені у ст. 2–3 Меморандуму, були сформульовані у ствердній, але не зобов'язальній формі. Стаття 4 передбачала лише «консультації» у разі виникнення питань щодо взятих зобов'язань, але не встановлювала жодного механізму примусового забезпечення їх виконання.[4]

Наслідки цієї архітектурної вади виявилися критичними. У 2014 р., після анексії Криму Росією та початку збройного конфлікту на Донбасі, Україна опинилась перед фактом: гаранти не мали юридичного обов'язку вживати конкретних заходів для відновлення її територіальної цілісності. Звернення до механізму консультацій (ст. 4) не дало практичного результату, оскільки жодна норма не зобов'язувала гарантів до конкретних дій у разі провалу консультацій. Повномасштабне вторгнення 2022 р. ще рельєфніше продемонструвало безсилля документа, позбавленого механізмів виконання.

Важливий нюанс, який стосується вашої статті: Меморандум зареєстровано в Секретаріаті ООН лише 2 жовтня 2014 р. – тобто через 20 років після підписання, і зробила це Україна, а не Росія чи США. Це підтверджує Вашу тезу про необов'язковий характер документа: якби він із самого початку розглядався як повноцінний договір, його зареєстрували б невідкладно відповідно до ст. 102 Статуту ООН. Він був опублікованим утомі № 3007 збірника договорів ООН під номером 52241. [4]

Будапештський меморандум, таким чином, став «болючим» прикладом того, як вибір необов'язкової форми для угоди з питань безпекового характеру може мати катастрофічні наслідки. У доктрині лунають пропозиції щодо запобігання подібним ситуаціям у майбутньому: перетворення аналогічних гарантій безпеки на повноцінні багатосторонні договори із положеннями про санкції за порушення або із залученням механізму колективної безпеки в рамках Ради Безпеки ООН чи регіональних організацій. Проте реалізація цих пропозицій залежить від політичної волі великих держав – а саме вона у Будапешті 1994 р. виявилась недостатньою для прийняття повноцінних юридичних зобов'язань.

Попри відсутність прямої юридичної сили, міжнародні угоди декларативного характеру не є цілком поза правовим полем. Як влучно зауважив О. Шахтер, такі домовленості перебувають ніби в «присмерковому» становищі – вони не є договорами, але й не позбавлені значення для міжнародного права [5]. По-перше, до них застосовується загальний принцип добросовісності: якщо держава публічно задекларувала певні наміри, то нехтування ними може мати наслідком втрату довіри та репутаційні втрати на міжнародній арені. По-друге, деякі необов'язкові угоди виконують роль тлумачних або програмних документів щодо чинних договорів. Наприклад, прийняті сторонами спільні декларації можуть розглядатися як погоджене тлумачення положень раніше укладеного договору (що в термінах Віденської конвенції 1969 р. становить «подальшу домовленість щодо тлумачення»). Такі політичні домовленості опосередковано впливають на реалізацію юридично обов'язкових норм [5]. По-третє, багато норм «м'якого права» з часом можуть перетворюватися на міжнародно-правові звичаї. Якщо держави протягом тривалого часу керуються певними рекомендаціями чи принципами з декларацій, і це набуває характеру усталеної практики opus et tradicio, то поступово ця норма може стати загальнообов'язковою (за умови opinio juris).

Історія міжнародного права знає чимало випадків, коли декларативні принципи згодом закріплювались у вигляді договорів або визнавались у судах як звичаєві норми.

Звичайно, головним недоліком політичних зобов'язань є відсутність юридичних механізмів примусу. Якщо одна зі сторін відмовляється виконувати умови меморандуму чи декларації, інша сторона де-юре не може притягнути її до міжнародно-правової відповідальності. Не можна звернутися до міжнародного суду з позовом про порушення нератифікованого меморандуму – такий позов просто не матиме юрисдикційної основи. Санкції за невиконання політичних домовленостей можливі лише де-факто, наприклад: припинення подальшої співпраці, економічний чи дипломатичний тиск, погіршення міжнародної репутації держави-порушника. Фактично, сторони несуть відповідальність передусім політичну або моральну. Це підтверджує формула: «Меморандум = фіксація намірів + добра воля + репутаційна відповідальність» [3]. У деяких випадках невиконання таких домовленостей може мати і матеріальні наслідки – наприклад, держава може втратити довіру інвесторів або донорів, позбутися фінансової допомоги чи грантів, якщо не дотримається задекларованих реформаторських зобов'язань [3]. Таким чином, хоча юридичний примус і відсутній, соціально-політичний примус все ж діє через механізми міжнародної взаємодії.

Зростаюча роль необов'язкових угод спонукала міжнародну спільноту до спроб впорядкувати це явище. Нині навіть Комісія міжнародного права ООН звернула увагу на цю проблему: у 2018–2022 рр. розпочато дослідження щодо критеріїв розмежування юридично обов'язкових договорів та «неформальних» домовленостей, а також щодо можливих юридичних наслідків останніх [5]. Поява таких досліджень свідчить, що держави зацікавлені у виробленні певних стандартів і рекомендацій стосовно укладення політичних угод. Адже надмірне розмивання меж між договорами і деклараціями може призвести до непорозумінь і зловживань. На практиці вже вироблено неофіційні підходи: наприклад, існують типові фрази, які вживаються для позначення необов'язковості документа («цей Меморандум не створює прав і обов'язків, що підлягають судовому захисту» тощо. Ймовірно, в майбутньому такі застереження та формулювання будуть кодифіковані у вигляді настанов або «керівних принципів» для укладачів міжнародних угод. Загалом, світова спільнота поступово приходить до розуміння, що «м'яке право» – це невід'ємна частина сучасного регулювання, і завдання полягає не в тому, щоб його ігнорувати, а в тому, щоб навчитися правильно його застосовувати і контролювати.

Висновки. Міжнародні угоди, які не мають обов'язкової юридичної сили, сьогодні посідають помітне місце у практиці міждержавних відносин. До цієї категорії належать різноманітні меморандуми, декларації, домовленості про наміри, modus vivendi тощо – тобто інструменти «м'якого» регулювання, що будуються на політичній домовленості та довірі сторін. Вони стали своєрідною «альтернативою» класичним договорам у тих випадках, коли державам потрібна більша гнучкість і оперативність. Проведений аналіз показав, що популярність таких домовленостей зумовлена, головним чином, їхніми практичними перевагами: можливістю швидко зафіксувати консенсус, обійти складні бюрократичні процедури, уникнути жорстких зобов'язань та відповідальності. Необов'язкові угоди виконують важливу підготовчу і орієнтовну функцію – вони дозволяють сторонам офіційно задекларувати свої наміри та плани, створюючи політичне підґрунтя для подальшої співпраці. Як зазначено в літературі, такі угоди часто слугують «політичним сигналом, а не правовим механізмом», фіксують добру волю учасників, що само по собі має позитивний вплив на клімат довіри.

Водночас, відсутність юридичної обов'язковості робить ефективність «м'якого права» значною мірою залежною від доброї волі сторін. У разі зміни політичної кон'юнктури або появи спокуси ухилитися від виконання незручних обіцянок, країна фактично не несе міжнародно-правових санкцій за невиконання меморандуму чи декларації. Це є суттєвим викликом, особливо коли йдеться про життєво важливі питання (як у випадку Будапештського меморандуму 1994 р.). Таким чином, ефективність необов'язкових угод залежить передусім від рівня довіри між учасниками та їхньої політичної мотивованості виконувати взяті публічні зобов'язання. За відсутності формальних гарантій виконання на перший план виходять механізми репутаційного впливу, дипломатичного тиску та моральних зобов'язань.

Міжнародні домовленості без обов'язкової юридичної сили – це двосічний меч. З одного боку, вони надають міжнародним відносинам гнучкості, сприяють досягненню компромісів і формуванню нових норм поступово, еволюційним шляхом. З іншого – надмірне захоплення такими інструментами може розмивати межі права і політики, підривати авторитет «жорстких» норм. Тому

важливим завданням для міжнародно-правової науки і практики є вироблення чітких критеріїв і рекомендацій щодо застосування «м'якого права». Необхідно забезпечити, щоб сторони свідомо підходили до вибору форми домовленості: укладали політичні угоди лише там, де це виправдано, і чітко усвідомлювали їх неюридичний характер. Бажано також супроводжувати такі документи застереженнями про їхню необов'язковість, аби уникнути різночитань. Врешті, міжнародне право повинне врахувати існування неформальних домовленостей та знайти їм відповідне місце в своїй ієрархії джерел. Як відзначають окремі експерти, необов'язкові угоди по відношенню до договорів – це те саме, що рекомендації міжнародних організацій по відношенню до їхніх рішень: вони не створюють прямих прав та обов'язків, але здатні прокладати шлях для майбутніх правил. Отже, феномен «м'якого права» слід не заперечувати, а досліджувати і використовувати відповідально, поєднуючи політичну гнучкість з принципами правової визначеності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів ООН; Конвенція, Міжнародний документ, Заява [...] від 23.05.1969. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text.
2. Михайлюк Г.О. Міжнародні угоди як форма (джерело) вдосконалення цивільного законодавства України. *Часопис цивілістики*. 2014. Вип. 17. С. 35–40. URL: https://dspace.onua.edu.ua/items/480a6c04-259b-4d06-ba8c-f19669f22572.
3. Меморандум – що це таке, визначення, види, приклади та чим відрізняється від договору. Termin.in.ua. URL: https://termin.in.ua/memorandum.
4. Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї : Меморандум Україна від 05.12.1994. URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf?utm_source (дата звернення: 18.05.2026).
5. Forteau M. Non-Legally Binding International Agreements (Les Accords Internationaux Juridiquement Non-Contraignants) : Annex I // Report of the International Law Commission on the work of its seventy-third session. UN Doc. A/77/10. 2022. C. 353–365. URL: https://legal.un.org/ilc/reports/2022/english/annex1.pd.
6. Загальна декларація прав людини ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
7. Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development. Sustainable Development Knowledge Platform. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21.
8. Judgments of the International Court of Justice in the Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), 01.01.2023. URL: https://www.icj-cij.org/case/87/judgments?utm (date of access: 18.05.2026).
9. Mändveer M. Non-legally Binding Agreements in International Relations: An Estonian Perspective. *Baltic Yearbook of International Law Online*. 2022. T. 20, № 1. C. 7–24. URL: https://brill.com/view/journals/byio/20/1/article-p7_3.xml.

Дата першого надходження рукопису до видання: 18.05.2026
Дата прийняття до друку рукопису після рецензування: 25.08.2026
Дата публікації: 01.09.2026

© Звєрєва К.С., 2026
Стаття поширюється на умовах ліцензії CC BY 4.0